

Bogotá DC..... de

Señores

Ciudad

....., mayor de edad, vecino de Bogotá DC, identificado con..... De....., obrando en mi propio nombre y representación, amparado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en aras de salvaguardar mi Derecho fundamental del Habeas Data (art.15 C.N.), formulo a ustedes las siguientes

PETICIONES:

1. Sirvasen expedirme copia de la autorización que yo les otorgué para que me reportaran a las centrales de riesgo, autorización que de existir debe estar expresamente dirigida a ustedes
2. copia de notificación por parte de ustedes donde se me informó que sería reportado a las centrales de riesgo
3. De no existir alguno de los documentos pedidos, solicito a ustedes que de manera inmediata retiren el dato negativo que sobre mi pesa en las centrales de riesgo, ya que la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples Jurisprudencias, lo ratificado en la Sentencia T-964 de 2010 de la que se transcribe su aparte fundamental:

“La Corte desde el año de 1993 viene reconociendo como principio de la administración de datos la necesidad de una autorización del titular. De tal forma, para que las centrales de información crediticia puedan divulgar la información de una persona deben, por una parte, contar con la autorización previa, libre y expresa de la misma, y por la otra, informar al titular del dato respecto del reporte de datos negativos a la central. Todo esto, con el fin de que el titular pueda ejercer su derecho a la rectificación y a la actualización de los datos a reportar.”

Colorario de lo anterior, es claro que el legislador acoge la posición jurisprudencial, al señalar que para que la información pueda ser divulgada, es necesario que el titular de la misma autorice dicha acción. De lo contrario, la conducta sería lesiva del derecho fundamental de hábeas data. Por lo tanto, de no cumplirse con este requisito el titular del dato, podrá reclamar la exclusión del mismo” (Sentencia T-964 de 2010)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundo la anterior petición basado en los artículos 15 y 23 de la C.N.
Y en las siguientes sentencias de la Corte Constitucional:

- T-552 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
- T-592 de 2003. M.P. Alvaro Tafur Galvis.
- Sentencia SU-089 de 1995, MP. Jorge Arango Mejía Sentencia.

Reiterado en las providencias:

T-592 de 2003, T-675 de 2005, T-684 de 2006, T-798 de 2007, T-067 de 2007, T-168 de 2010, T-964 de 2010 entre otras.

PROCEDIMIENTO

Al presente Derecho de Petición debe dársele el trámite previsto en la Ley y de no ser considerado se reclamarán los Derechos vulnerados vía Tutela y se oficiará a

la Superintendencia de Industria y Comercio para que les inicie las investigaciones y sanciones pertinentes

NOTIFICACIONES

Las recibiré en.....

ANEXOS

.....

CORDIALMENTE,

.....
CC #